

1504617-36.2019.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... (acusação de tráfico e associação decorrente de interceptação telefônica, em processo que contava com dez réus, na ocasião da sentença, proferida ao término de uma audiência que se estendeu por três dias, encerrando-se numa sexta-feira por volta das 22h00, com mais de duas mil laudas), nos autos 1500277-77.2020.8.26.0571 (decisão de pronúncia sobre acusação de homicídios consumados e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504617-36.2019.8.26.0624

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

2333973/2019 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 5342257 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 7340/19/300
- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 3286/19/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS APARECIDO DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 302 "caput" da LEI 9.503/1997

Data da Audiência:

29/11/2022

Prioridade Idoso

Aos 29 de novembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu CARLOS APARECIDO DA SILVA, acompanhado da Defensora, Dra. Marli Jankovski, a vítima Nilton Peixoto; bem como as testemunhas arroladas Marcelo Cristian de Oliveira e Marcos Henrique Silva Gloria. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação

caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas da vítima e testemunhas. O réu foi interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, a Defesa requereu prazo para apresentação de memoriais, o que foi indeferido pelo Juízo. Após, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de CARLOS APARECIDO DA SILVA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 302, "caput", da Lei 9.503/1997. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, em 18 de outubro de 2019, por volta das 19h45, na Rodovia SP 127, altura do km 122, nesta cidade e Comarca de Tatuí, CARLOS APARECIDO DA SILVA, qualificado nestes autos, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor - caminhão trator marca "Mercedes Benz LS 1634", cor prata, placas ATM8651/Curitiba/PR, com semirreboque marca "SR Guerra AG CS", cor cinza, placas ATK0471/Curitiba/PR -, causando ferimentos que levaram Cláudio Rodrigues Cordeiro à morte. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado conduzia o caminhão "M. Benz LS 1634", cor prata, placas ATM8651/Curitiba/PR, com o semirreboque "SR Guerra AG CS", cor cinza, placas ATK0471/Curitiba/PR, pela rodovia acima mencionada, no sentido Itapetininga-Tatuí. A vítima Cláudio, por sua vez, conduzia a motocicleta marca "BMW", cor cinza, ano 2019, placas QTK2709/Itapetininga/SP, no sentido Tatuí-Itapetininga, sendo que no mesmo sentido seguia Nilton Peixoto, na condução da motocicleta marca "BMW", cor cinza, ano 2019, placas EVV5250/Itapetininga/SP. Ocorre que o denunciado CARLOS, ao fazer o retorno, para cruzar a rodovia e ingressar no posto de combustíveis, invadiu a faixa de aceleração e interceptou a trajetória de Cláudio Rodrigues Cordeiro e Nilton Peixoto, que trafegavam pela rodovia, regularmente. Cláudio faleceu ainda no local da colisão e Nilton sofreu lesões corporais de natureza grave. Auto de exibição e apreensão às fls. 19/21. Autos de entrega às fls. 23 e 28/9. Autos de depósito às fls. 24/5 e 26/7. Laudo pericial de exame necroscópico às fls. 38/40, complementado às fls. 111/3. Laudo pericial de exame de lesões corporais às fls. 131/3. Laudo pericial de acidente de trânsito às fls. 53/76. Boletim de ocorrência da Polícia Militar às fls. 81/101. Declarações de Débora Escanavacca Cordeiro em sede policial às fls. 185. Termo de audiência realizada para oferecimento de acordo de não persecução penal às fls. 201/2, a qual restou prejudicada ante a não aceitação do réu. Denúncia recebida em 02/08/2022, às fls. 218. Embora não formalmente citado, o acusado constituiu defensor nos autos às fls. 216, sendo, então, realizada sua citação às fls. 335. Resposta à acusação apresentada às fls. 274/96, oportunidade em que arrolou testemunhas. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designou-se a presente audiência de instrução, debates e julgamento às fls. 304/5. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas a vítima e testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o acordo de não persecução penal foi recusado pelo denunciado na solenidade de fls. 201/2. Ainda inicialmente, encampo as razões do indeferimento da oitiva da perita subscritora do laudo de fls. 53/76, mormente diante do quanto colhido nesta teleaudiência, a tornar dispensável esse desnecessário ato. Por fim, nesta sede preliminar, ressalto que também indeferi pedido da combativa defesa pela conversão dos debates em memoriais. A propósito disso, antes de mais nada registro que a totalidade quase absoluta dos casos em trâmite perante esta Vara é definida em audiência de instrução, debates e julgamento, conforme o foi, por exemplo, apenas se atendo a esses tempos pandêmicos, nos autos 0011608-05.2019.8.26.0624 (acusação de tráfico e associação decorrente de interceptação telefônica, em

processo que contava com dez réus, na ocasião da sentença, proferida ao término de uma audiência que se estendeu por três dias, encerrando-se numa sexta-feira por volta das 22h00, com mais de duas mil laudas), nos autos 1500277-77.2020.8.26.0571 (decisão de pronúncia sobre acusação de homicídios consumados e tentado e associação para o tráfico, em processo que contava com seis réus), e autos 1500850-81.8.26.0571 (acusação de tortura envolvendo seis réus), isso dentre inúmeros outros, contando com vários réus e distinta complexidade concluídos de idêntica forma. Ressalte-se que isso não é estabelecido por conveniência dos atores processuais, mas como forma de garantir a duração razoável do processo não só em cada feito em específico, mas no universo de casos que tramitam perante essa assoberbada Vara, em sistemática que conta com a contribuição valorosa dos servidores, Ministério Público e Advocacia, sem jamais atropelar a amplitude da defesa. E porque chega a ser particularizado aquilo que deveria ser a regra, estabelecida no art. 403 do CPP, este Juízo deixa claro ao designar a audiência que ela será de instrução, debates e julgamento, conforme se procedeu às fls. 304/5, o que também é frisado pela assistente do juízo quando dos eventuais contatos com as partes. De toda forma, as alegações finais foram regularmente apresentadas. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime descrito na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos através das oitivas de uma das vítimas, Nilton, testemunhas policiais militares e réu e demais elementos constantes no caderno processual. Com efeito, do quanto colhido nesta teleaudiência, evidencia-se o acerto da dinâmica fática delineada na denúncia. Nilton trafegava com o colega, vítima fatal, Cláudio, em motos distintas, provindos de outro Estado, com destino final em Itapetininga, quando, no ponto especificado na denúncia, surpreendidos por algo escuro no meio da pista, que se elucidou tratar de um caminhão, o qual fez rotatória e invadiu a trajetória contrária, sem respeitar a preferência das motos. É certo que Nilton somente se recorda de ter visualizado o colega levantar as mãos do guidão em movimento de defesa, ou seja, nem mesmo teve tempo de frear (e note-se que isso fica claro no laudo de fls. 53/76), acabando por falecer ali mesmo, dada a gravidade das lesões experimentadas (laudos necroscópico e complementar às fls. 38/40 e 111/3). Ainda, Nilton trouxe a percepção de que teria atingido a traseira esquerda do caminhão, com a nota de que caso o impacto fosse central também teria falecido, isso além de assegurar que a velocidade desenvolvida era compatível com a prevista para a rodovia. Importa frisar que a vítima Nilton não demonstrou a mínima intenção de prejudicar injustamente o acusado, pelo contrário, a despeito da gravidade das lesões experimentadas (laudo às fls. 131/3), esse ofendido sequer representou pela apuração criminal em face do responsável pelo acidente, deixando expresso esse desinteresse na oitiva de solo investigativo às fls. 134. Prosseguindo, da oitiva do policial Marcelo, mesmo porque o PM Marcos não se recordou a respeito do ponto exato da colisão, não restou dúvida de que ela se verificou naquele trecho do retorno utilizado por quem vem transitando pela rodovia SP-127 sentido Itapetininga/Tatuí e pretende acessar alça periférica com destino ao posto de combustíveis existente naquele local. Nem mesmo o interrogado nega que essa foi a sua manobra, cogitando, todavia, que o impacto teria se dado após a operação de retorno e a utilização da faixa de aceleração, quando já se encontrava na pista direita da rodovia no sentido Tatuí/Itapetininga, então prestes a acessar a via que o permitiria chegar no tal posto. Não convence a versão do acusado, e a contradição na qual

incidiu acaba por tornar inarredável a conclusão pela sua responsabilização. De antemão, consigne-se que imagens do sistema Google Maps foram disponibilizadas na tela compartilhada durante as oitivas, e nelas se vê, conforme não poderia deixar de ser, mas ali ilustrado por placa sinalizadora, que o condutor em utilização do retorno deve respeitar a preferência daqueles que trafegam no sentido contrário ao seu, no caso, Tatuí/Itapetininga. Abro parêntesis, nesse particular, para afirmar que dos autos emerge que a velocidade do caminhão no momento da colisão era de aproximados quarenta quilômetros por hora (imagem do disco tacógrafo digitalizada no laudo, às fls. 69), ou seja, dentro do limite sinalizado para operação de entrada naquele retorno, circunstância indiferente, já que, para respeitar a

preferência dos motociclistas antes de acessar a via na qual eles trafegavam, naquele momento, o necessário era que não desbordasse dos limites da pista de aceleração. E prossigo destacando que às fls. 58 o laudo registrou vestígios do acidente, justamente na área limítrofe entre pista de aceleração para quem se utiliza do retorno e pista principal do lado esquerdo, a mais rápida, sendo justamente naquela linha o sítio de imobilização, no bordo do canteiro central (foto de fls. 59 parte superior), distante, a moto da vítima fatal, apenas 15,20 metros da já mencionada placa de "preferência" (fls. 57). Quanto ao caminhão, bem mais distante, a 66,8 metros, já do lado direito da pista, lembrado que a colisão se deu em sua traseira e concluído que depois disso se deslocou por conta própria para parar no acostamento do lado direito, o que resulta evidente nas imagens de fls. 55 e 65. Não olvido que a combativa defesa faz as suas presunções a respeito da potência das motocicletas e da eventual intenção dos seus condutores, de escapar da chuva que se avizinhava, mas sem prova alguma. Do que se tem nestes autos, não fosse isoladamente suficiente, mas não desmerecido no depoimento da vítima Nilton, o experiente caminhoneiro, atuando há mais de três décadas, desrespeitou regra básica de trânsito, estampada, entre outros, no art. 34 do CTB, executando operação de retorno sem os exigidos cuidados, daí a imprudência caracterizadora da sua responsabilização pelo homicídio culposo aqui apurado. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime em questão, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, gravidade ínsita, pena-base no mínimo legal, 02 anos de detenção e suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor por 02 meses. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, inalterada a reprimenda. Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial aberto, haja vista a primariedade. Por ser socialmente recomendável, substituo a privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser designada pelo Juízo da Execução e limitação de final de semana. Derradeiro, convém fazer uma observação a respeito da penalidade de suspensão da habilitação, haja vista, no particular, o considerável índice de reforma de sentenças deste magistrado, a demandar, nesse momento, a alteração do entendimento, explicitada em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantia da isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante do Tribunal de Apelo, confirmada mediante consulta à jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, e por todos menciono os quatro mais recentes e v. Acórdãos encontrados, relativos aos apelos de sentença proferidas por este Juízo, nos quais foram submetidos à apreciação dos Desembargadores os critérios utilizados para a fixação dessa modalidade de pena. Vejamos: (1) 1500818-47.2019.8.26.0571 (Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco Antônio Cogan, D.J. 18/05/2020); (2) 0008370-17.2015.8.26.0624 (Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Paulo Rossi, D.J. 29/04/2020); (3) 1500313-90.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/06/2019); (4) 0000536-25.2015.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Sérgio Mazina Martins, D.J. 01/04/2019). Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm adequado a forma pela qual este Juízo fixa a pena acessória, salientando, de forma objetiva, na cátedra do Desembargador Marco Antônio Cogan no v. Acórdão mencionado, e em linhas gerais, o que segue: "[...] Saliente-se, por oportuno, que no tocante a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, tal deverá seguir as mesmas diretrizes que fundamentaram a fixação da privativa de liberdade, portanto sendo seu patamar reduzido para o mínimo legal, previsto no artigo 293, da Lei nº 9.503/1997, acrescido de 1/6, a resultar em dois meses e dez dias, que deve ser aplicada cumuladamente à de detenção.[...]". Doravante passa esse julgador a se curvar à orientação em referência, portanto. Ante o exposto, sem digressões, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e

o faço para CONDENAR o RÉU CARLOS APARECIDO DA SILVA, por incurso no art. 302, "caput", da Lei 9.503/1997, à pena privativa de liberdade de 02 anos de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, e suspensão ou proibição de se obter a habilitação por 02 meses, substituída a privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser designada pelo Juízo da Execução e limitação de final de semana. Recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso. Pela defesa foi solicitada a aplicação do disposto no art. 600, § 4º do CPP, o que foi deferido pelo Juízo, ficando a serventia ciente de tal circunstância. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA